

1501095-31.2021.8.26.0559

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GABRIEL ALBIERI

Comarca: Nova Granada

Foro: Foro de Nova Granada

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE MARTINS DA CRUZ COSTA

Juiz de Direito: Dr. GABRIEL ALBIERI

Vistos.

A JUSTIÇA PÚBLICA, ajuizou ação penal em face de FELIPE MARTINS DA CRUZ COSTA. A denúncia foi recebida (fls. 124/125). O réu não foi citado pessoalmente (fls. 191/192).

Pela decisão de fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nova Granada

Foro de Nova Granada

Vara Única

Av. Dr. Hildeberto de Albuquerque Ferreira, 1001, Nova Granada-SP - cep 15440-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501095-31.2021.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501095-31.2021.8.26.0559

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE MARTINS DA CRUZ COSTA

Juiz de Direito: Dr. GABRIEL ALBIERI

Vistos.

A JUSTIÇA PÚBLICA, ajuizou ação penal em face de FELIPE MARTINS DA CRUZ COSTA. A denúncia foi recebida (fls. 124/125). O réu não foi citado pessoalmente (fls. 191/192).

Pela decisão de fls. 164/165 o feito foi suspenso nos termos do artigo 366 do CPP.

Veio notícia de falecimento do réu (fls. 192). Juntada a certidão de óbito (fls. 194).

O representante do Ministério Público requereu a extinção da punibilidade em razão do falecimento do acusado (fls. 197).

Assim, acolho a manifestação do Ministério Público e em razão da comprovação do óbito (fls. 194), julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação a FELIPE MARTINS DA CRUZ COSTA, com fundamento no artigo 107, inciso I, do CP.

Determino a destruição da contraprova da droga apreendida (fls. 07), referente ao BO. Nº 666/2021, lavrando-se o respectivo termo.

Servirá o presente, por cópia digitada, como ofício à Autoridade Policial do Município de Nova Granada/SP.

Intime-se a genitora do réu (endereço constante da certidão de óbito), para, no prazo de noventa (90) dias, dizer se tem interesse na restituição do valor (depósito de fls. 79) e do aparelho celular (fls. 73), apreendidos em poder de Felipe, informando seus dados bancários pertinentes (preencher formulário MLE), sob as penas da Lei. Havendo interesse, desde já autorizo a expedição de mandado de levantamento eletrônico em relação ao dinheiro, bem como lavratura de termo de entrega do aparelho celular.

Decorrido o prazo sem manifestação, providencie a serventia a transferência do numerário, bem como lavre-se o termo de destruição do celular, nos termos da Lei.

Revogo a suspensão do processo determinada por decisão de fls. 164/165.

Transitada em julgado, procedam-se às comunicações com encaminhamento de cópia da certidão de óbito ao IIRGD (artigo 397 das NSCGJ) e anotações de praxe, arquivando-se os autos, a seguir.

P.I.C.

Nova Granada, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA